

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte«; Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo man ihn vermutet wie der Fall seines prominenten Mandanten Edward Snowden zeigt

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

10. Juni 2021

Copyright 2021 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: VERBRECHEN;»Der Westen diskreditiert Menschenrechte«; S. 20; Ausg. 24

Length: 2541 words

Byline: Stephan Lebert, Jana Simon

Body

»Die Erosion des Völkerrechts ist vom Westen mitverschuldet worden: Wir halten uns nur daran, wenn es uns nutzt« ()

DIE ZEIT: Herr Kaleck, Sie klagen mit Ihrer Organisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) Menschenrechte ein, etwa für Seenotretter und Flüchtlinge. Und Sie stammen selbst aus einer Flüchtlingsfamilie.

Wolfgang Kaleck: Das hat mich geprägt, ohne dass ich es wahrgenommen habe. Es waren dann migrantische Freundinnen, die mich darauf aufmerksam machten, dass möglicherweise das eine oder andere in meinem Leben damit zu tun haben könnte, dass ich ein Kind von Geflüchteten aus Ostpreußen und aus Siebenbürgen bin. Meine Eltern sind mit nichts in Deutschland angekommen.

ZEIT: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg?

Kaleck: Mein Vater ist in den letzten Kriegsmonaten gemeinsam mit seiner Mutter und zwei kleineren Geschwistern aus Königsberg geflohen. Und meine Mutter ist mit ihrer Familie etwas später aus Rumänien, Siebenbürgen, gekommen. Dann haben sich hier alle mit wenig Geld eine Existenz aufgebaut. Das ist in mehrfacher Hinsicht prägend, weil die ganze Familie gegen den Krieg eingestellt war und Armut sehr hautnah erlebt hatte. Meine Kindheit in der westdeutschen Provinz hingegen war relativ unbeschwert.

ZEIT: Sie haben sicher verweigert, oder?

Kaleck: Ich bin zum Bund.

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

ZEIT: Sie waren Soldat?

Kaleck: Ja, mit längeren Haaren und Anti-Atomkraft-Aufkleber. Nach einer Woche, als ich zum ersten Mal das Gewehr in die Hand nehmen sollte, habe ich gesagt: Nee, danke, das will ich nicht! Und dann habe ich verweigert. Das war sehr lehrreich für das weitere Leben. Ich habe gemerkt, wie große, nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam organisierte Systeme arbeiten. Auch beim Zivildienst später war das sehr aufschlussreich.

ZEIT: In welcher Hinsicht?

Kaleck: Ich wurde beim Mobilen Sozialen Hilfsdienst in Köln eingesetzt. Da sollten zur Kostensenkung die kommunikativen Anteile der Arbeit eingespart und reduziert werden. Dagegen haben wir Zivildienstleistenden gestreikt. Ich habe früh diese Art positiver Schizophrenie entwickelt mich in einem System zu bewegen, mit den Menschen zu arbeiten und gleichzeitig das System infrage zu stellen. Das bestimmte mein Jurastudium und bestimmt meine Arbeit bis heute.

ZEIT: Wie denn?

Kaleck: Wir müssen Gesetze anwenden, von denen wir zumindest einige für nicht optimal und andere für schlecht halten. Trotzdem versuchen wir, das Beste daraus zu machen.

ZEIT: Welche Gesetze sehen Sie kritisch?

Kaleck: Bis heute gibt es kaum robuste gesetzliche Regulierungen mit menschenrechtlichen Standards für die Aktivitäten von deutschen oder europäischen Unternehmen im nichteuropäischen Ausland, sodass die Verletzung dieser Standards durch deutsche Firmen juristisch sanktioniert werden könnte. Das Lieferkettengesetz, wie es hoffentlich in der kommenden Woche im Bundestag verabschiedet wird, ist von den Wirtschaftsverbänden und der CDU nach Kräften abgeschwächt worden. Trotzdem ist es ein wichtiger, wenn auch zu kleiner Schritt in die richtige Richtung.

ZEIT: Wo sind die Lücken in der Gesetzgebung?

Kaleck: Momentan führt das Wirtschafts-, Handels- und Steuerrecht dazu, dass das Kapital die Welt regiert und menschenrechtliche, arbeitsrechtliche oder umweltrechtliche Standards nur Fußnoten sind. In dieser Auseinandersetzung agieren im Augenblick noch die Anwaltskohorten aus London und Manhattan, zulasten des Gemeinwohls und ungleich stärker als wir.

ZEIT: Beim Lieferkettengesetz sind Gut und Böse oft klar verteilt. Das ist nicht immer der Fall. Das ECCHR geht zum Beispiel gegen ein französisches Windpark-Unternehmen in Mexiko vor. Da denkt man: Saubere Energie ist doch was Gutes.

Kaleck: Wir beim ECCHR argumentieren ja weniger mit Gut und Böse ...

ZEIT: Sondern?

Kaleck: Meistens mit dem Argument gesetzwidrig oder menschenrechtswidrig. Viele unserer juristischen Aktionen spielen sich in sehr komplexen politischen und ökonomischen Zusammenhängen ab. Es geht nicht immer nur um das hungrige Kind oder den schlachtenden Folterknecht, wo man eindeutig Stellung beziehen kann. Auch um grüne Energie zu gewinnen, müssen Rechte beachtet werden. Das ist die Antwort auf die Frage zu dem Mexiko-Fall. Die Gewinnung von Windenergie ist nicht per se schlecht, aber die Partizipationsrechte der indigenen Gemeinschaften müssen dabei gewahrt werden. Natürlich geht es auch darum, wer wie viel an der Ausbeutung natürlicher Ressourcen verdient. Es kann nicht sein, dass französische Unternehmen in Mexiko zu fast kolonialen Bedingungen Verträge schließen und die Profite fast ausschließlich nach Frankreich fließen.

ZEIT: Haben Sie die Hoffnung, dass diese neuen Industrien für Windparks, Batterien et cetera auf Forderungen nach menschenwürdigen Standards besser reagieren als die klassische Altindustrie?

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

Kaleck: Es geht weniger um Hoffnung. Wenn die Appelle nicht fruchten, dann versuchen wir, die Unternehmen rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Sowohl beim Lieferkettengesetz als auch bei den Verfahren wegen des Zusammensturzes der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch und des Fabrikbrands bei Kik in Pakistan haben Teile der Wirtschaft verstanden, dass diese Themen gesetzlich reguliert werden müssen. Bei anderen herrscht die alte bornierte Haltung vor, wie sie Carl Schmitt zur Verteidigung von Flick formuliert hat, dass er als einfacher Businessman nicht an den Nazi-Verbrechen beteiligt gewesen sei und wirtschaftliches Handeln per se neutral sei. Diese Haltung zeigt sich noch heute in Diskussionen über das Handeltreiben mit Diktaturen. Wie kann man behaupten, dass der Einsatz von Kinderarbeit in Usbekistan auch nur ansatzweise den Standards genügt? Wir fordern verbindliche Sorgfaltspflichten. Also, man kann nicht wie Franz Beckenbauer bei der Vorbereitung der Fußball-WM in Katar sagen, das sah doch alles schön aus ...

ZEIT: ... er habe keine Arbeitssklaven gesehen.

Kaleck: Er hat die Sklaven nicht gesehen, weil er nur in seinem klimatisierten Hotel saß. In Zukunft soll sich niemand mehr hinter seiner Unwissenheit verstecken können.

ZEIT: In Ihrem neuen Buch *Die konkrete Utopie der Menschenrechte* kritisieren Sie Amnesty International und Human Rights Watch dafür, dass sie einerseits Standards in der Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen setzen, sich aber politisch raushalten.

Kaleck: Ich kritisiere weniger, als dass ich die DNA der westlichen Menschenrechtsbewegung beschreibe: unpolitisch, neutral, mehr appellierend als an der Seite anderer Akteure in sozialen Kämpfen. Aber in den letzten zehn, zwanzig Jahren hat sich in weiten Teilen des globalen Südens ungeheuer viel bewegt. Man wird kaum ein Land finden, wo nicht mehr oder weniger starke Organisationen, soziale Bewegungen auf die eine oder andere Weise für Menschenrechte streiten. Sie alle sind Teil der Menschenrechtsbewegung und müssten mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die westliche Öffentlichkeit nimmt das, was im globalen Süden stattfindet, nicht angemessen wahr.

ZEIT: Sie selbst fühlen sich weniger neutral?

Kaleck: Ich bin natürlich ganz und gar nicht neutral. Ich bin deswegen auch nicht Richter geworden, wo zumindest Neutralität behauptet wird. Sondern ich bin Anwalt der Menschenrechte. Diese Berufung lebt von der Parteinahme für die Entrechteten und Entrechteten dieser Erde. Leider hat der Westen die Menschenrechte diskreditiert, weil westliche Regierungen im Namen der Menschenrechte Kriege geführt, militärisch wie politisch interveniert haben.

ZEIT: Der damalige US-Präsident George W. Bush hat die Menschenrechte als Rechtfertigung für den »Krieg gegen den Terror« angeführt. Kann überhaupt ein Krieg für Sie gerechtfertigt sein?

Kaleck: Also, bis zur Corona-Krise habe ich jedes Jahr auf den 8. Mai 1945, auf den Tag der Befreiung, angestoßen. Und für diesen einen Moment habe ich zugelassen, dass die russische Nationalhymne gespielt wird. Aber eben auch nur für diesen einen Moment. Die Befreiung vom Nationalsozialismus war ein absolut legitimer Krieg. Aber das muss die Ausnahme bleiben. Die Geschichte der Kriege ist die Geschichte der Lügen und falschen Behauptungen. Zwanzig Jahre lang war die Nato in Afghanistan, und was ist dabei herausgekommen? Die Erosion des Völkerrechts ist vom Westen maßgeblich mitverschuldet worden, indem nach der Devise gehandelt wurde: Wir halten uns nur an das Völkerrecht, wenn es uns nutzt. Und das ist fatal, in einer Welt, in der wir gerade jetzt globale Strategien zur Bekämpfung von Pandemien und von Umweltkatastrophen brauchen. Wenn ich dem Rest der Welt jahrelang demonstriert habe, dass der Stärkere das Recht bestimmt, führt diese Logik nicht zu regelgeleiteten Allianzen. Zum Treppwitz der Geschichte wird es dann, wenn die Putins und Erdoans heute auf die Rechtsverstöße des Westens verweisen können.

ZEIT: Wir sitzen in Ihrem Büro, und im Regal schaut uns ein Aktenordner mit dem Bild des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger an.

Kaleck: Ja. Die Akte K.

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

ZEIT: Ist Kissinger für Sie einer der Architekten dieses Systems, das auf dem Recht des Stärkeren basiert? Ihm wird unter anderem vorgeworfen, den Diktator Pinochet in Chile mit an die Macht geputscht zu haben.

Kaleck: Ja, er ist der Realpolitiker vor dem Herrn.

ZEIT: Und Friedensnobelpreisträger 1973 für ein Waffenstillstandsabkommen mit Vietnam.

Kaleck: Ja, aber ich glaube, es hat sich was geändert. Heute wäre es nicht mehr so leicht für Henry Kissinger, unbehelligt durch die Welt zu fahren. Deswegen fragt Kissinger seit der Pinochet-Verhaftung 1998 in London bei den Botschaften der Länder, die er bereist, ob ihm dort etwas droht.

ZEIT: Sie meinen, er hat Angst vor einer juristischen Verfolgung? Sie haben auch den ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und andere hochrangige US-Politiker wegen Kriegsverbrechen und Folter angezeigt.

Kaleck: Kissinger machte der damaligen Bush-Regierung deutlich, dass ihr wegen der Vorwürfe von Kriegsverbrechen juristisches Unheil droht. Und das hat sich insoweit bewahrheitet, als heute wesentliche Vertreter der damaligen US-Administration, seien es Politiker, Militärs oder CIA-Mitarbeiter, nicht mehr nach Westeuropa reisen.

ZEIT: Ist das so?

Kaleck: Die CIA hat mehrere Hundert Mitarbeiter davor gewarnt. Wir wissen, dass keiner der namhaften US-Politiker, die das Folterprogramm nach dem 11. September 2001 betrieben haben, mehr in der Bundesrepublik aufgetaucht ist. Zuletzt war George W. Bush 2011 in die Schweiz eingeladen worden, hat aber von der Reise Abstand genommen, nachdem wir eine Strafanzeige gegen ihn angekündigt und vorbereitet hatten.

ZEIT: Ein Erfolg für Sie?

Kaleck: Ein kleiner Schritt. Wenn sich in zwanzig Jahren nicht mehr getan hat, wird man das später eher als Placebo beurteilen müssen. Aber es ist begrüßenswert, dass die Idee jemand, der für die USA Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, wird dafür verfolgt, dass diese Idee ins Rechtsbewusstsein eingesickert ist. Wir leben in einer unperfekten Welt. Wir sind und werden unperfekt bleiben. Die Frage ist nur, wie wir uns in dieser Welt verhalten.

ZEIT: Sie vertreten auch den Whistleblower Edward Snowden. Er hat Zuflucht in Russland gefunden, für viele ist das ein Hort des Bösen.

Kaleck: Auch der Falsche kann das Richtige tun. Edward Snowden musste in Russland Zuflucht suchen, weil die Alternative für ihn Russland oder tausend Jahre Isolationshaft lautete. Und da, finde ich, ist die Entscheidung klar. So zeigt sich die Bigotterie des Westens: Man hätte Snowden ja selbst einen sicheren Aufenthalt anbieten können. Das haben die europäischen Staaten versäumt. Und dann ist das eben ein propagandistischer Erfolg für Putin, der durch nichts geschmälert werden kann.

ZEIT: Snowden sagte im *ZEIT*-Interview zum Fall Nawalny: »Im Westen kostet es nicht viel, das zu verurteilen, was in Russland geschieht. Wir erleben aber nicht das gleiche Maß an Empörung, wenn so etwas in anderen Ländern geschieht.«

Kaleck: Ja. Aber es gibt keine Alternative dazu, die Menschenrechtsverletzungen von Russland, China oder der Türkei immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Menschenrechtsorganisationen werden allerdings glaubhafter, wenn sie auch Menschenrechtsverletzungen aus dem eigenen Lager ebenso vehement anprangern. Das vermisse ich oft.

ZEIT: Was meinen Sie da konkret?

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

Kaleck: Eines der wichtigsten Probleme ist die andauernde Lieferung von Überwachungstechnologie und Rüstungsgütern aus Deutschland in die Krisenregionen der Welt. Und anschließend wird darüber lamentiert, dass diese Regionen unbewohnbar werden und die Menschen fliehen. Solange die Geflüchteten im Libanon, in der Türkei oder in Jordanien im Flüchtlingslager leben, ist alles okay. Aber wenn die Ausläufer dieser Fluchtbewegung nach Europa gelangen, dann wird es auf einmal ein Problem. Das ist doch ungeheuerlich.

ZEIT: Immer öfter ertönt heute bei politischen oder gesellschaftlichen Problemen der Ruf nach der Justiz. Wie bewerten Sie das?

Kaleck: Das ist oft zu einfach und wird den komplexen Themen nicht gerecht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass menschenrechtliche Konflikte auch juristisch beurteilt werden können.

ZEIT: Auch?

Kaleck: Das ist die Betonung. Die Langversion müsste heißen: Um zur Durchsetzung der Menschenrechte beizutragen, bieten wir auch juristische Mittel an. Allerdings bedienen sich auch andere Akteure juristischer Mittel, um sich zum Beispiel gegen Entscheidungen von demokratischen Gesetzgebern zur Wehr zu setzen. Wenn ich an die Klagen von Peter Gauweiler gegen die diversen europapolitisch unglaublich relevanten Finanzentscheidungen denke.

ZEIT: Sie meinen dessen Klagen beim Bundesverfassungsgericht gegen die Euro-Rettung.

Kaleck: Ja, der Anwalt wurde zumindest teilweise von einem Schweizer Milliardär dafür bezahlt, dass er diese Klagen führt. Spätestens da ist es klar, dass das Recht ein sehr ambivalentes Instrument ist. Dessen sind wir uns beim ECCHR bewusst. Wir leisten denen Beistand, die über geringe bis gar keine Ressourcen und oft keine Zugänge zum Recht verfügen. Wir versuchen also, dieses Ungleichgewicht zu verringern.

ZEIT: Sie haben das ECCHR 2007 gegründet. Gab es schöne Momente in all dem Grauen?

Kaleck: Es wurde einiges realisiert. Nehmen Sie die jahrzehntelangen Bemühungen der Herero und Nama in Namibia, den kolonialen Völkermord der Deutschen auf die Agenda zu setzen. Jetzt müssen wir alle für eine wirkliche Aufarbeitung dieser bis heute wirkenden Verbrechen und substanzielle Reparationen kämpfen, also auch Lösungen der Landfrage. Oder die Strafverfahren gegen argentinische Militärs, die inzwischen durch argentinische Gerichte verurteilt wurden. Ich war dort, habe den Jubel meiner Mitstreiterinnen gesehen. Ich konnte ihn nachvollziehen, auch wenn ich selbst nicht gefeiert habe. Ich jubele nicht, wenn Menschen ins Gefängnis gehen.

Das Gespräch führten **Stephan Lebert** und **Jana Simon**

Wolfgang Kaleck, 60 Jahre alt, gehört zu den profiliertesten Figuren der internationalen Menschenrechtsszene. Der Sitz seiner Organisation ECCHR ist in Berlin

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); RECHTSANWÄLTE (90%); INTERNATIONALES RECHT (89%); MENSCHENRECHTE (89%); GESETZGEBUNG

»Der Westen diskreditiert Menschenrechte« Der Anwalt Wolfgang Kaleck kämpft weltweit für die Entrechteten dieser Erde. Dabei steht der Gegner oft nicht da, wo m....

(84%); GRÜNE LIEFERKETTEN (78%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (77%);
GESETZGEBUNGSORGANE (71%); ZWEITER WELTKRIEG (69%); ARBEITSRECHT (67%); POLITIK (65%);
DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (60%); DEUTSCHER BUNDESTAG (60%); HANDELSRECHT (60%);
STEUERN & BESTEUERUNG (60%); STEUERRECHT (60%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (90%); GRÜNE LIEFERKETTEN (78%)

Geographic: NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (79%); DEUTSCHLAND (71%);
RUMÄNIEN (57%)

Load-Date: June 11, 2021

End of Document